SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1139236 - RJ (2026/0456016-9)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE	:	LEANDRO LOPES ALVES (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO em favor de **LEANDRO LOPES ALVES** contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele estado, na Apelação Criminal n. 0013906-64.2025.8.19.0038 (e-STJ, fls. 2–3).

Consta da impetração que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos delitos previstos nos arts. 217-A, *caput* e § 1º, do Código Penal e 240, *caput*, e 241-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa.

Interposta apelação defensiva, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o concurso formal próprio entre os delitos de estupro de vulnerável e de registro de imagens, redimensionando a reprimenda para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa pelo delito de armazenamento.

Neste *writ*, a defesa sustenta a ilicitude das provas digitais que embasaram a condenação, ao argumento de que foram obtidas mediante acesso não autorizado da ex-companheira do paciente à conta de correio eletrônico e de armazenamento em nuvem de titularidade dele, conectada ao aparelho celular utilizado pelo filho comum.

Afirma que o acesso não decorreu de encontro fortuito, pois a ex-companheira teria deliberadamente selecionado o perfil do paciente no aplicativo Google Fotos e consultado seus arquivos privados com o propósito de obter elementos para instruir cobrança de pensão

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61053925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/10/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 41f90a8b-6f3b-4109-8083-ca9fc3453554

alimentícia. Aduz que a posterior autorização por ela concedida aos policiais para acesso e extração dos dados não supriria a ausência de consentimento do titular da conta ou de prévia autorização judicial.

Alega, ainda, quebra da cadeia de custódia, porquanto as capturas de tela teriam sido incorporadas aos autos sem perícia técnica, espelhamento, cálculo de *hash* ou documentação dos procedimentos de coleta e preservação. Acrescenta que o aparelho do paciente, supostamente utilizado para produzir as fotografias, não foi apreendido nem periciado, inviabilizando a verificação da origem, da autenticidade e da integridade dos arquivos.

Insurge-se contra os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para rejeitar a preliminar de nulidade, especialmente o reconhecimento da preclusão e a exigência de demonstração de adulteração das imagens pela defesa. Sustenta que compete ao Estado comprovar a confiabilidade da prova digital e que a inadmissibilidade das provas ilícitas não se convalida pelo decurso do tempo. Ressalta, ademais, que a matéria foi suscitada nas alegações finais, apontando deficiência de fundamentação no acórdão impugnado.

Defende, assim, o desentranhamento das provas digitais e das delas derivadas, com a consequente absolvição do paciente, por ausência de elementos lícitos e independentes suficientes para amparar a condenação.

Subsidiariamente, sustenta a insuficiência probatória quanto ao delito de estupro de vulnerável. Argumenta que a vítima não apresentou lembrança pessoal dos atos imputados, tendo reproduzido informações transmitidas por sua avó acerca de fotografias realizadas enquanto dormia, e que as testemunhas não presenciaram os fatos.

Aduz que as imagens demonstrariam apenas o afastamento da vestimenta da criança para a realização dos registros fotográficos, sem identificação facial do responsável ou comprovação de ato libidinoso autônomo. Nesse contexto, invoca a atipicidade da conduta em relação ao art. 217-A do Código Penal e a vedação ao *bis in idem*, diante da condenação pelo delito previsto no art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Requer, liminarmente, que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da impetração. No mérito, postula o reconhecimento da ilicitude das provas digitais e das delas derivadas, com seu desentranhamento e a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

O *habeas corpus* foi impetrado em substituição ao recurso próprio, circunstância que impede seu conhecimento. Cumpre verificar, contudo, a existência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

Na hipótese, identifica-se constrangimento ilegal na fundamentação empregada para afastar a impugnação à confiabilidade da prova digital.

A controvérsia exige distinguir a licitude do acesso aos dados, a preservação da cadeia de custódia e as consequências processuais de eventual comprometimento do material. Embora relacionadas, essas questões não se confundem: o reconhecimento da licitude da obtenção não demonstra, por si só, a integridade dos arquivos posteriormente apresentados em juízo.

A cadeia de custódia destina-se a assegurar a identidade e a rastreabilidade do vestígio, permitindo verificar se o elemento empregado na formação do convencimento judicial corresponde àquele originalmente obtido. Trata-se da garantia de mesmidade, cuja demonstração incumbe ao Estado.

No julgamento do AgRg no RHC n. 143.169/RJ, a Quinta Turma desta Corte assentou competir ao Estado comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de prova apresentadas, não sendo suficiente presumir sua regularidade quando descumpridos os procedimentos de preservação.

À defesa cabe indicar concretamente o vício que comprometeria a confiabilidade do material. Não se lhe pode exigir, entretanto, a demonstração de adulteração efetiva, sobretudo quando a própria deficiência de documentação ou de preservação da fonte inviabiliza esse controle.

A questão, portanto, não se esgota no regime das nulidades processuais e na exigência de demonstração de prejuízo. A inexistência de confiabilidade mínima pode impedir a utilização do elemento probatório, ainda que não se identifique ilicitude originária em sua obtenção. Por isso, a ausência de prova defensiva de manipulação não constitui fundamento suficiente para afirmar a integridade dos dados.

No caso, a sentença rejeitou a insurgência por considerar que a defesa somente questionara a ausência de perícia e de autorização para o manuseio do aparelho nas alegações finais, quando os documentos já estavam incorporados ao processo.

O Tribunal de origem, por sua vez, além de reiterar a preclusão, afirmou inexistir mácula capaz de comprometer a integridade dos arquivos, destacando que a defesa não demonstrara adulteração das imagens ou prejuízo ao contraditório.

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61053925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/10/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 41f90a8b-6f3b-4109-8083-ca9fc3453554

Esses fundamentos não enfrentam adequadamente a questão suscitada.

A impugnação defensiva não se limita à possibilidade abstrata de manipulação de arquivos digitais. Aponta circunstâncias determinadas: utilização de capturas de tela provenientes de conta de armazenamento em nuvem, ausência de perícia e de documentação técnica da extração e falta de apreensão do aparelho que teria sido empregado na produção dos registros.

Tais alegações não conduzem, automaticamente, à inadmissibilidade da prova. Exigem, contudo, resposta fundamentada sobre os procedimentos efetivamente empregados e sobre os elementos que permitam verificar a correspondência entre os dados originários e as imagens incorporadas aos autos.

A mera circunstância de a insurgência ter sido apresentada nas alegações finais não supre essa análise. O transcurso do procedimento sem impugnação anterior não constitui garantia de autenticidade nem converte em confiável um elemento cuja rastreabilidade não tenha sido demonstrada. A discussão sobre a admissibilidade e a confiabilidade da prova não pode ser afastada exclusivamente pela aplicação da preclusão própria das nulidades processuais.

Também não basta afirmar que a descoberta ocorreu fortuitamente no aparelho utilizado pelo filho do paciente. Essa circunstância diz respeito ao contexto de acesso inicial ao conteúdo e não esclarece como as imagens foram coletadas, preservadas e apresentadas ao juízo.

O acórdão não descreve o procedimento de obtenção das capturas de tela, a documentação de seu manuseio, a preservação dos arquivos originários ou os mecanismos que possibilitariam controle independente de sua integridade. Tampouco esclarece se a atuação policial se restringiu ao recebimento de arquivos apresentados pela particular ou envolveu acesso direto ao conteúdo da conta privada.

Não se estabelece, com isso, a obrigatoriedade de um procedimento técnico único para toda prova digital. A diversidade das fontes e dos meios de obtenção impede considerar a cópia integral, o espelhamento ou o cálculo de *hash* requisitos invariáveis. O indispensável é identificar quais garantias, adequadas à modalidade de prova examinada, permitem aferir sua mesmidade.

A referência à confissão extrajudicial do paciente, na qual teria admitido a autoria dos registros e a titularidade da conta digital, não dispensa o exame da confiabilidade dos arquivos utilizados na condenação. Embora essa declaração possa ser valorada nos limites de sua admissibilidade e em confronto com o conjunto probatório, não demonstra, por si só, a mesmidade entre o material originalmente obtido e aquele incorporado aos autos. Igual distinção se aplica ao reconhecimento das pessoas retratadas pelas testemunhas: a identificação da autoria não substitui a demonstração da integridade dos arquivos.

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61053925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/10/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 41f90a8b-6f3b-4109-8083-ca9fc3453554

Do mesmo modo, os precedentes relativos ao acesso defensivo ao acervo probatório reforçam a necessidade de controle efetivo da fonte, sem autorizar a conclusão automática de que houve, neste processo, restrição de acesso. No AREsp n. 3.028.845/PR, a Quinta Turma destacou que o contraditório abrange material sob custódia estatal capaz de contextualizar ou enfraquecer a hipótese acusatória, para além dos elementos selecionados para fundamentá-la. A incidência dessa orientação ao caso depende do esclarecimento sobre o acervo preservado e disponibilizado às partes.

Nesse cenário, a ilegalidade decorre da adoção de presunção de confiabilidade e da transferência à defesa do encargo de demonstrar adulteração, sem indicação dos dados objetivos que assegurariam a mesmidade.

O reconhecimento desse vício não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, pois resulta dos próprios fundamentos do acórdão. De outro lado, a insuficiência de informações sobre a coleta e a preservação impede concluir, nesta instância, pela admissibilidade ou inadmissibilidade definitiva das imagens.

Impõe-se, portanto, novo julgamento da apelação, para que o Tribunal de origem examine, com base nos elementos existentes nos autos, como ocorreu a obtenção da prova digital, qual documentação registra seu percurso e quais garantias permitem aferir sua identidade e integridade, sem presumir a mesmidade pela ausência de demonstração defensiva de adulteração.

Deverá o Tribunal de origem examinar, ainda, a alegação de ilicitude na obtenção dos dados, distinguindo as circunstâncias do acesso inicial pela particular daquelas relativas à posterior atuação policial, esclarecendo se esta se limitou ao recebimento do material apresentado ou envolveu acesso direto à conta privada do paciente e, nessa hipótese, qual o fundamento jurídico que o autorizou.

Caso reconhecida a inadmissibilidade de elementos digitais, deverá determinar seu desentranhamento antes de nova apreciação do mérito condenatório, examinando a repercussão sobre as decisões neles apoiadas e, quando pertinente, sobre as provas derivadas. Não se antecipa, nesta oportunidade, conclusão absolutória nem juízo sobre a suficiência do acervo remanescente.

Fica prejudicado, por ora, o exame do pedido subsidiário de absolvição pelo delito de estupro de vulnerável, cuja apreciação pressupõe a definição do material probatório que pode validamente sustentar a condenação.

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*, mas **concedo a ordem** de ofício para cassar o acórdão impugnado e determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento da apelação defensiva, mediante exame fundamentado da licitude do acesso e da confiabilidade da prova digital, nos termos acima delineados, observada a vedação à *reformatio in pejus*.

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61053925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/10/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 41f90a8b-6f3b-4109-8083-ca9fc3453554

A cassação do acórdão, nos limites ora estabelecidos, não implica a revogação automática da prisão preventiva, mantida na sentença ao se negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 466 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA61053925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 21/10/2026 14:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2026. Código de Controle do Documento: 41f90a8b-6f3b-4109-8083-ca9fc3453554